



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
AULA JÚLIA KACHAN
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
2. PRINCÍPIOS E REGRAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
3. BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

Falamos, quando definimos os sistemas, que a previdência social é um sistema contributivo, então não temos alternativa, para que possamos receber qualquer benefício do INSS, precisamos de contribuição. Aquela pessoa que nunca pagou o INSS não tem direito a benefícios e também não gera direito a benefícios, a não ser que tenha alguma irregularidade que possa ser sanada, como no caso de quem trabalhou registrado e a empresa não recolheu ao INSS e o empregado não pode ser prejudicado por tal irregularidade.

É um sistema de filiação obrigatória, não temos escolha. Se trabalhamos de forma remunerada, obrigatoriamente estamos vinculados ao regime de previdência social que pode ser o RPPS (servidor público efetivo), um regime militar (militar – não havendo consenso doutrinário sobre se o regime militar é de fato regime de previdência ou não porque tem regras muito próprias) ou RGPS (demais segurados).

No art. 201, I da Constituição Federal vem previstas as situações de contingências sociais, os riscos sociais que são cobertas pelo sistema, como a incapacidade laborativa, a maternidade, o acidente de trabalho, a morte, a idade avançada (aposentadoria com requisitos, qual a idade mínima, tempo mínimo de contribuição – seletividade e distributividade).

CONCEITO: SISTEMA ORGANIZADO SOB A FORMA DE REGIME GERAL, DE CARÁTER CONTRIBUTIVO E DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA, COM A OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS QUE GARANTAM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL.

Ou seja, precisa primeiro obter antecipadamente os recursos para depois selecionar e quantificar os benefícios. Sistema contributivo/retributivo.

FINALIDADE: ASSEGURAR AOS SEUS BENEFICIÁRIOS, MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO, A MANUTENÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE, DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO, IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO, ENCARGOS FAMILIARES E PRISÃO OU MORTE DAQUELES DE QUEM DEPENDIAM ECONOMICAMENTE.

Quando a EC 103 alterou o art. 201, I da CF, ela altera o risco social deixando de cobrir doença para cobrir a incapacidade, que resultou na mudança na nomenclatura dos benefícios. A crítica da doutrina é que o tempo de contribuição não é exatamente um risco social a ser coberto pelo sistema, sendo apenas um elemento de concessão da aposentadoria programada, por exemplo. Além disso, o seguro desemprego é regulado por legislação própria específica e que hoje é mais estudado em Direito do Trabalho.

PRINCÍPIOS E REGRAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

1- Caráter contributivo e Filiação Obrigatória;

Não há benefício sem contribuição e basta exercer atividade remunerada para ser considerada obrigatória sua filiação. É possível, ainda, a filiação facultativa para cumprir a universalidade da cobertura e do atendimento, que é daquele sujeito que não é segurado obrigatório, mas, se desejar obter benefícios, se desejar se vincular e ficar coberto na eventualidade de se vitimar com um dos riscos sociais previstos, ele pode fazer a filiação facultativa nessa condição de segurado facultativo. Quando temos uma pessoa jurídica contratando outra pessoa jurídica, afastamos a figura do segurado e não temos contribuição ao sistema.

2- Equilíbrio atuarial e financeiro;

As receitas devem ser suficientes para bancar os pagamentos de benefícios. O sistema é um sistema de repartição simples, em que todo dinheiro entra por meio da arrecadação, do custeio, de onde sai o pagamento de benefícios, de modo que precisamos ter equilíbrio entre as contas principalmente considerando o pacto intergeracional. Por isso, existe o princípio constitucional da preexistência de custeio. Nenhum benefício será criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

3- Universalidade de participação nos planos previdenciários;

O sistema é acessível a todos. Obviamente que temos uma divisão entre os segurados que vão acessar o sistema de forma obrigatória e dos segurados que vão acessar o sistema de forma facultativa, sendo que este último é o que faz com que o sistema materialize o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Todo mundo pode ser segurado facultativo? Veremos que não. Temos regras para que se possa ser segurado facultativo, sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos.

4- Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

É objetivo do sistema de seguridade social explícito no art. 194, parágrafo único, como já vimos aula passada, e que está aqui inserido na legislação porque existe essa proteção e essa uniformidade e equivalência ao urbano e ao rural que, pós CF/88, passam a integrar o mesmo regime de previdência social.

Quando pensamos no trabalhador rural, precisamos ter em mente que ele tem uniformidade e equivalência, mas ele tem um tratamento diferenciado pela própria CF. O segurado especial, por exemplo, tem um recolhimento previdenciário diferente do recolhimento de outras figuras que exercem uma atividade próxima a ele.

As regras para a comprovação da atividade rural são próprias dentro do sistema, não são todos os benefícios que ele vai acessar dependendo da condição contributiva dele, porém ele tem regras mais benéficas em termos de aposentadorias.

5- Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios;

Já estudamos esse princípio.

6- Cálculos dos benefícios considerando-se os salários de contribuições corrigidos monetariamente;

Quando a CF garante a atualização, a correção monetária do salário de contribuição, isso nos parece algo lógico, mas aqui se está garantindo que a previdência, no momento de calcular um benefício, ela vai atualizar esses valores. Para compreendermos essa ideia de atualização do salário de contribuição, temos que visitar o cálculo do benefício previdenciário:

- **Salário de benefício:** composto por uma média contributiva que vai levar em consideração o salário de contribuição, que são a base de incidência da contribuição.

O auxílio-acidente tem um coeficiente de 50% do salário de benefício, por exemplo. Salário de benefício é, então, uma média. Como que o sistema calcula essa média? Depois da Reforma da Previdência Social, o critério de cálculo do salário de benefício foi alterado.

A partir de 13 de novembro de 2019, nós usamos 100% dos salários de contribuição de julho de 1994 até a data de requerimento do benefício, significa que pegaremos todos os salários de contribuição de julho de 1994 até hoje e vamos fazer uma média aritmética simples. Deve se corrigir monetariamente assim que se encontra a média.

Mudou que, até a Reforma, usávamos 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 1994 para frente ou da data de ingresso do segurado no sistema, se o segurado entrou depois de julho de 1994, eliminando, pois, 20% dos salários menores na hora de fazer a média e agora não eliminamos mais.

Para o segurado, essa mudança reduz a renda que ele vai receber adiante. A base para entendermos o cálculo, que chamamos de PBC (período básico de cálculo), vai envolver salários de julho de 1994 até a data da concessão do benefício que, via de regra vai ser concedido desde a data do requerimento (junho de 2021).

O INSS, de julho de 1994 até junho de 2021, vai pegar todos os salários de contribuição desses 27 anos, 290 salários, todos esses 290 salários serão somados e divididos por 290 para se chegar no valor de média simples, de salário de benefício. Pós Reforma não temos mais, nesse momento, o mínimo divisor (existe um projeto de lei, uma medida provisória para modificar isso), então se o segurado tiver nesse PBC dele 6 salários, serão somados esses 6 salários, dividido por 6 e chegar no salário de benefício.

Por essa regra, o INSS deve aplicar a esse salário de contribuição a correção monetária porque o valor do salário de contribuição de julho de 1994 obviamente está defasado em razão do tempo. Se temos um salário de benefício de R\$ 2.000,00 e estamos pedindo um auxílio-acidente que é fixo no patamar de 50% da média, vamos ter um benefício de R\$ 1.000,00.

Artigo 201, § 3º - todos os salários de contribuição considerados para cálculo do benefício serão atualizados na forma da lei.

Isso significa que todos os salários de contribuição (base de incidência da contribuição previdenciária) serão corrigidos para efeito de cálculo do salário de benefício (média aritmética simples de cem por cento dos salários de contribuição, de julho de 1994 em diante, ou de todo o período contributivo).

7- Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo (artigo 41-A da Lei 8.213/91 – benefícios corrigidos anualmente, na mesma data base do reajuste do salário mínimo, que é janeiro de todos os anos, com base no índice predeterminado do INPC)

O primeiro reajuste é chamado de reajuste “pro rata” a depender da data de concessão do benefício. O segurado teve uma aposentadoria por idade concedida em março de 2019. Após o valor inicial, o valor entra em manutenção administrativa e o INSS passa a pagar todos os meses.

Temos que o primeiro reajuste dessa aposentadoria será em janeiro de 2021. Este primeiro reajuste ele é *pro rata*, ele é proporcional porque até março de 2019 este benefício já tinha sido corrigido. Quando for o segundo reajuste, em janeiro de 2022, ele não tem mais correção desde janeiro de 2021, então o reajuste já passa a ser integral.

8- Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do segurado não inferior a um salário mínimo. Exceção: auxílio-acidente e salário-família. Novas exceções pela EC 103/19 – pensão por morte que não é única fonte de renda e auxílio-reclusão.

Esses benefícios, na verdade, não têm a característica de substituir o salário de contribuição ou o rendimento do segurado. O auxílio-acidente é um benefício indenizatório que não substitui a remuneração do segurado, que pode trabalhar e receber o seu salário junto com o auxílio-acidente. O salário família é uma cota pequena que está associada a um salário ou benefício, de R\$ 40,00 por mês aproximadamente, ao segurado de baixa renda que tem filho menor de 14 anos, equiparado a filho ou inválido.

9- Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional;

Temos no Brasil a ideia do sistema de previdência complementar sempre facultativa, então podemos aderir a um regime de previdência fechado, aberto, a depender da situação de cada um, porém essa é uma vinculação que sempre será facultativa, assim como acontece, por exemplo, com o servidor público que ingressou depois da EC n. 41/2003 e que, depois da Lei n. 10.887/04, se o sistema criou a previdência complementar facultativo do servidor público, ele, que terá sua aposentadoria limitada ao teto do regime geral pode optar por uma previdência complementar facultativa, específica do regime próprio dele, mas sempre sobre essa linha da facultatividade.

10- Caráter democrático e descentralizado da administração (quadripartite).

Com a participação do Estado, dos segurados (trabalhadores), dos empregadores e dos inativos (aposentados e pensionistas).

11- Indisponibilidade dos direitos dos beneficiários

Os direitos dos beneficiários são indisponíveis, não se pode abrir mão no que diz respeito ao sistema de proteção social. Temos muita flexibilização e acordos, mas o direito em si é indisponível.

Bloco 2

12 - É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar [aposentadoria da pessoa com deficiência];

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação [aposentadoria especial].

(Redação da EC 103/19)

Não se pode ter critérios ou regras diferenciadas de aposentadoria, com duas exceções, previstas nos incisos. O deficiente pode se aposentar com a idade reduzida em 5 anos ou se aposentar com o tempo de contribuição reduzido em 2 anos se a deficiência for leve, em 6 anos se a deficiência for moderada e em 10 anos se a deficiência for grave.

O critério que define incapacidade para o trabalho, que é o impedimento de exercer a atividade, é diferente do critério que define deficiência. A deficiência é a análise de uma condição que ele tenha (física, mental, intelectual ou sensorial) que, em interação com barreiras que são próprias da realidade social na qual aquele segurado está inserido, essas barreiras vão impedir a participação plena em sociedade.

A avaliação da deficiência passa por essa análise da própria condição desse segurado e passa pela análise social, das barreiras que aquele segurado enfrenta para saber se, de fato, ele tem uma deficiência leve, moderada ou uma deficiência grave. Aqui temos uma pessoa que trabalha com a sua deficiência, inclusive podendo preencher a cota de deficientes nas empresas, mas terá direito de reduzir o seu tempo ou a sua idade para fins de aposentadoria e esse critério ainda não foi modificado pela legislação.

Na emenda constitucional, o legislador constituinte juntou tempo de contribuição e idade em uma única aposentadoria. Depois da Reforma, não vamos ter mais a opção de escolher se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, como era antes da EC. 113/19. Agora temos uma opção apenas na regra permanente e mais várias regras transitórias que estão no caminho.

O inciso II trata da aposentadoria especial que está na Lei n. 8.213/91, no art. 57. Com relação à modificação trazida pela EC n. 103/19 na redação desse dispositivo, precisamos destacar aqui que foi excluída a expressão “integridade física” e sua supressão poderia significar a exclusão de atividades perigosas, como, por exemplo, eletricidade. Claro que essa é uma temática com o debate em aberto, com uma PEC tramitando em paralelo. O inciso II não faz referência a situações de periculosidade, mas o entendimento é no sentido de que essas atividades perigosas devem ser protegidas.

13. É ASSEGURADO O REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PARA O FIM DE SE PRESERVAR, EM CARÁTER PERMANENTE, O SEU VALOR REAL, CONFORME CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI.

O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data base do reajuste do salário mínimo, *pro rata*, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor/IBGE).

14. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei (ART. 201, § 9º/ redação da EC 103/19).

Isso significa que, a qualquer tempo, é possível levar tempo de contribuição de um regime para outro, desde que os sistemas se compensem financeiramente. Essa contagem recíproca é feita mediante a emissão de uma CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), podendo migrar do RPPS da União Federal para o RPPS do Estado, por exemplo, e vice-versa. Não se faz CTC sem contribuição, seja de um regime ou de outro.

Pode se aposentar por dois regimes se já tinha 15 anos no INSS e depois se torna servidor público, por exemplo. Pode contribuir em dois regimes ao mesmo tempo, desde que segurado obrigatório, como no caso de um promotor de justiça que também é professor universitário. São tempos concomitantes e muitas vezes não vale a pena fazer contagem recíproca, então se busca preencher requisitos nos dois regimes sem migrar tempo e, mais adiante, pode se fazer jus a duas aposentadorias.

15. “Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda” (redação da EC 103/19).

O Plano Simplificado de Previdência, permite que os segurados contribuintes individuais, desde que não preste serviços a empresas, e facultativo optem por excluir o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e contribuam com alíquota de 11% (onze por cento) sobre o salário mínimo → facultativo ou contribuinte individual, desde que ele não preste serviço para empresa.

Em caso de MEI (microempreendedor individual) e dona de casa de baixa renda que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico inscrito no CadÚnico, esta alíquota será de 5% (cinco por cento), ainda que com restrição de benefícios e desde que preenchidos os requisitos para essa contribuição reduzida.

16. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

Se alguém tem dois empregos ou mais, precisa recolher em todos eles, observando o limite do teto previdenciário e, para isso, se analisa o global da remuneração quando se tem atividades concomitantes. Se a pessoa ganha R\$ 10.000,00 na atividade A e R\$ 8.000,00 na atividade B, está muito acima do teto previdenciário e faz o recolhimento apenas sobre uma delas, para não desrespeitar o teto previdenciário. Se pagou acima do teto, deve pedir a repetição do indébito.

Bloco 3

BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS

Beneficiários da Previdência Social – beneficiário é toda pessoa protegida pelo sistema previdenciário, seja na qualidade de segurado ou dependente. Já dissemos, são o sujeito ativo das prestações previdenciárias;

Segurados são as pessoas que mantêm vínculo com a Previdência Social, decorrendo deste vínculo direitos e deveres. Os direitos são representados pela entrega da prestação previdenciária sempre que constatada a

ocorrência do risco/contingência social protegida. Os deveres representados pela obrigação de pagamento das prestações previdenciárias.

São dois casos que geram benefício aos dependentes: pensão por morte e auxílio reclusão. Morte e prisão são dois riscos sociais que acontecem com o segurado que fazem nascer a relação de dependência dentro dos parâmetros estabelecidos para a legislação.

- **Exemplo:** um casal. Se ele paga INSS porque ele é empregado de uma empresa, ele é segurado. Ela trabalha por conta própria e paga o INSS como contribuinte individual, sendo segurada. Um em relação ao outro, em razão do casamento, são dependentes.

Se ele morre, ela, mesmo sendo segurada, como dependente dele tem direito à pensão por morte preenchidos os requisitos legais, mas pode ser que ela não pague INSS. Ela não é segurada, mas ela pode ser e é dependente porque a dependência não exige contribuição, então se ele morre, ela vai receber pensão por morte preenchidos os requisitos legais. Se ela morre, como ela não paga INSS, ele até tem a relação de dependência, mas ele não vai receber benefício porque ela não gera benefício por não ser contribuinte.

Fazer a leitura do Decreto n. 3.048/99, que está mais atualizado que as leis.

Os segurados são classificados em obrigatórios e facultativos. A qualidade de segurado do obrigatório surge em razão do exercício de atividade profissional ligada à previdência social. A do facultativo surge da manifestação de vontade da criação do vínculo previdenciário;

Segurados são **pessoas físicas**, com **mais de 16 anos** (exceção ao aprendiz – mais de 14 anos). O segurado facultativo, na lei, vai estar aos 14 anos, mas na verdade o segurado facultativo é apenas a partir dos 16 anos, de acordo com a EC n. 20/98.

Lembrando que o Judiciário vem reiteradamente reconhecendo, em decisões importantes inclusive da TNU, o direito de menores de 14 anos que trabalham no campo. A lei não prestigia o trabalho antes dos 16 anos, a não ser para o menor aprendiz, muito menos antes dos 14, porém reconhece essas situações excepcionais em que o trabalho é desempenhado para não desproteger aquele que efetivamente exerceu sua atividade.

Os dependentes previdenciários são aqueles que mantêm vínculo de dependência jurídico e/ou econômico com os segurados da previdência social.

- Segurados obrigatórios são aqueles que exercem qualquer tipo de atividade remunerada, de natureza urbana ou rural, abrangida pelo Regime Geral, de forma efetiva ou eventual, com ou sem vínculo empregatício;
- São eles: **os empregados, os empregados domésticos, os contribuintes individuais, os trabalhadores avulsos e os segurados especiais.**

O artigo 11 da Lei 8213/91 (E ARTIGO 12 DA LEI 8.212/91 E ARTIGO 9º DECRETO 3048/99) determina como **segurados obrigatórios** as seguintes pessoas físicas:

1 - Empregado – PESSOAS QUE POSSUEM UMA RELAÇÃO DE EMPREGO.

A) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Exemplos: **URBANO:** Office-boy, secretária, professor, administrador etc. **RURAL:** tirador de leite, vaqueiro, operador de agroindústria e agropecuária que atua no setor agrário etc.;

Não temos, para o rural, apenas a figura do segurado especial, podemos, por exemplo, ser um empregado rural. A temática da definição do que é trabalhador rural que vai ser afetada e considerada pela TNU admite alguns questionamentos, mas traz consigo a ideia de que temos dentro das figuras contributivas do sistema diversas situações em que podemos caracterizar o segurado como rural, porém sem ser segurado especial, como, por exemplo, a figura do empregado rural.

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE

Esse contrato veio com a Reforma Trabalhista vai permitir que o trabalhador não exerça sua atividade durante todos os dias do mês, por exemplo, ou durante todo o dia porque ele tem uma jornada mais sazonal, ele é convocado sempre que há necessidade do trabalho e temos consequências que interferem no Direito Previdenciário de uma forma muito evidente pós Reforma da Previdência Social:

- Artigos 443 e 452-A da CLT
- Períodos sem trabalho e, portanto, sem recolhimento

Essa é uma realidade enfrentada não só no trabalho intermitente, mas nós vivemos um momento de pandemia onde diversas medidas trazidas pelo Governo no sentido de preservar a saúde das empresas, para que elas pudessem permanecer no mercado, ativas, mas também de preservar os empregos, tivemos medidas no sentido de suspender contrato de trabalho, reduzir jornada e, na mesma proporção, a remuneração, só que essas situações trazem consequências previdenciárias, ainda que as legislações que trouxeram essas medidas trouxeram consigo a possibilidade de contribuição previdenciária, mas atribuída ao empregado.

- Períodos com recolhimento abaixo de 1 salário mínimo

Antes da Reforma da Previdência Social, pouco importava se a contribuição dele como empregado estava acima ou abaixo do salário mínimo porque ela ia ser computada, porém depois da Reforma e a regra está na própria Emenda Constitucional, só serão computados para fins de tempo de contribuição aqueles salários cuja contribuição respeite o mínimo legal:

- Artigo 195, § 14, redação da EC 103/19 - O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições

A contribuição abaixo do mínimo não vale para carência, para a qualidade de segurado, para tempo de contribuição e cálculo de benefício. Aqui, esse dispositivo traz uma problemática associada à contribuição abaixo do mínimo. Como solução, ele traz, na sequência, três possibilidades:

- 1) Complementação;
- 2) Agrupamento de contribuições;
- 3) Utilização do excedente.

Essa regra está regulamentada no Decreto n. 3.048/99. No caso de uma tradutora que está contratada por universidade, mas ela trabalha 3h/dia e a remuneração dela ao final do mês é de R\$ 800,00 abaixo do salário

mínimo. Não conta como tempo de contribuição depois da Reforma da Previdência Social, porém a lei traz como alternativas agrupar (juntar mais de uma contribuição dentro do mesmo ano civil), usar o excedente (histórico de contribuições desde que dentro do mesmo ano civil) ou complementa.

Essa contribuição abaixo do mínimo, quando o Decreto n. 3.048/99 é regulamentado, no art. 19-E mais ou menos, ele traz a ideia de que as contribuições abaixo do mínimo não vão valer nem como período de contribuição, nem como carência e nem como qualidade de segurado, não o vinculando ao sistema porque está abaixo do que o sistema entende como mínimo legal de contribuição.

Aqui temos a norma constitucional trazendo um único limitador que é o tempo de contribuição. A emenda constitucional não falou em cálculo, em carência e nem em qualidade de segurado. Não temos lei, aí se regulamenta o decreto autônomo que regulamenta a própria norma constitucional, de uma constitucionalidade questionável, então essa temática vai gerar bastante debate. Fato é que o trabalhador deve se preocupar.

B) aquele que, contratado por empresa de **trabalho temporário**, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Exemplo: balconista contratado por loja no período de festas natalinas (ver Lei 13.429/2017), repositores de supermercado que trabalham na Páscoa, em datas comemorativas.

C) brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. Exemplo: empregado de banco com agência no exterior

D) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, **excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil** e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;

E) O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo de segurado na forma da legislação vigente no país do domicílio. São exemplos empregados da OIT e da ONU;

Se o brasileiro é contratado pela União, sendo empregado a União, e presta serviços na ONU. Ele é empregado. Se temos um brasileiro que é contratado diretamente pelo organismo internacional, pela ONU, ele é contribuinte individual. Por não termos a figura da União na contratação, passa-se a ser contribuinte individual.

F) brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa constituída pelas leis brasileiras, que tenha sede e administração no País e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes do País ou de entidade de direito público interno;

G) o servidor público ocupante de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação, bem como o que atende a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88 e, ainda, os servidores não amparados por Regime Próprio de Previdência → vinculados como empregados;

Esses servidores públicos que vão se aposentar no RGPS e usam, para essa aposentadoria, tempo do RPPS, como alguém que tem um cargo em comissão, ou um dentista concursado, mas vinculado a um município que não tenha RPPS, então ele é vinculado ao INSS, ele vai aposentar no INSS e isso vai implicar em extinção do vínculo com o órgão, com o ente federativo, como acontece com servidor público efetivo. Recolhe como empregado.

H) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, então ele se vincula ao RGPS como empregado. Ex: vereador.

(vide RE 626.837 – Tema 691) - *Incidência contribuinte previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, a Estados e ao Distrito Federal ou a municípios, após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência.*

I) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;

2 – Empregado doméstico:

Aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;

É essencial que a natureza da atividade seja para o âmbito residencial sem fins lucrativos. Se temos, por exemplo, a Dona Maria que contrata uma empregada doméstica para trabalhar na casa dela, só que a Dona Maria, na verdade, não quer que ela trabalhe nas atividades relacionadas à casa, ela chama essa empregada para trabalhar com ela na sua casa, porém fazendo doces, bolos e salgados para vender para fora, ficando descaracterizada a condição de empregada doméstica e caracterizada a condição de empregada.

- Idade Mínima: 18 anos (Convenção 182 da OIT)

Na forma da Lei Complementar nº 150/2015, “aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana”.

Consideram-se também domésticos: o motorista particular; a enfermeira particular; o caseiro, inclusive aquele que trabalha em área rural; o piloto ou comandante de aeronave particular; o vigia particular; o jardineiro; a governanta; o mordomo, etc.;

A diarista ou faxineira é contribuinte individual, a não ser quando exerce atividade que a enquadre como empregada doméstica. Se trabalhar mais de 2 dias na semana, a relação de empregada doméstica está caracterizada. Na EC n. 72/13 foram estendidos aos empregados domésticos salário-família e benefício por acidente de trabalho.

Quando falamos do princípio da preexistência de custeio, no momento em que a emenda constitucional estendeu benefícios ao empregado doméstico, precisávamos do custeio anterior. Por essa razão, ainda que a emenda seja de 2013, apenas com a LC n. 150/2015 é que ficou instituído o que chamamos de simples doméstico, que é a contribuição do empregador doméstico para custear os benefícios por acidente de trabalho.

Bloco 4

3 – Contribuinte individual (Lei 9876/99): pessoas que trabalham sem vínculo empregatício, apesar de prestar serviços para empresas. A legislação já o chamou de trabalhador autônomo.

A) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; (**PREVISAO RESIDUAL DO SEGURADO ESPECIAL**)

O segurado especial, para que ele atinja essa condição e possa se beneficiar dessa contribuição diferenciada que é da comercialização de sua produção, precisa preencher determinados requisitos e quando ele, apesar de exercer essa atividade rural no âmbito familiar, ele escapa do conceito de segurado especial por qualquer razão, seja porque a propriedade ultrapassa o limite estabelecido pela lei, seja porque ele usa de empregados permanentes, ele passa a ser enquadrado como contribuinte individual.

B) pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral – garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; **OBSERVAÇÃO: O GARIMPEIRO JÁ FOI SEGURADO ESPECIAL, MAS HOJE É CONTRIBUINTE INDIVIDUAL!**

C) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Exemplos: padres, pastores. No caso de padres da igreja católica que não recebem salário de contribuição, mas apenas o suficiente para a sua subsistência, isso não é remuneração pelo trabalho, isso não caracteriza salário de contribuição e não obriga o recolhimento previdenciário. Cuidado com essa definição legal.

D) o brasileiro civil que trabalha no exterior **para organismo oficial internacional** do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio;

e) desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa:

1. o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural;
2. o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima;
3. o sócio de sociedade em nome coletivo; e
4. o sócio solidário, o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador, quanto a este último, quando não for empregado em sociedade limitada, urbana ou rural → pro labore;

e) o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;

o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o **síndico** ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;

A figura do síndico também gera algum debate porque sabemos que, na prática, o síndico é aquela figura eleita entre os moradores. Esse condômino exerce sua função de síndico eleito pela maioria e, para essa função, ele não é remunerado, porém ele tem uma remuneração indireta que está associada ao fato de que ele tem a isenção de sua cota condominial.

O STJ já considerou essa remuneração do síndico uma remuneração indireta, de modo que ele deveria fazer recolhimento previdenciário observando se ele já não faz recolhimento no teto previdenciário porque esse é um limitador legal.

f) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;

g) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;

- Súmula 458 do STJ –A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros

Se um médico presta serviço para várias pessoas, atende em seu consultório todo dia de 5 a 10 pacientes. Qual o valor do seu salário de contribuição? O total da remuneração que ele tem no mês, limitado ao teto previdenciário.

h) o aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos II do § 1º do art. 111 ou III do art. 115 ou do parágrafo único do art. 116 da

Constituição Federal, ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos II do art. 119 ou III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal;

i) o cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição, presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado; e

j) o Micro Empreendedor Individual - MEI de que tratam os arts. 18-A e 18-C da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais; (Na forma da LC 103/2006, o MEI é o empresário individual, que trabalha por conta própria e não participa de outra empresa, exercendo atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços, que opta pelo Simples Nacional e está inserido, no sistema contributivo previdenciário, no denominado Plano Simplificado de Previdência, que será estudado em capítulo próprio)

O MEI, apesar de aquela contribuição dele já ser definida pela lei complementar como 5% sobre o salário mínimo, ele é considerado, para todos os efeitos, como um contribuinte individual. O contribuinte individual, como um todo, tem possibilidades de contribuição.

Quando ele trabalha por conta, a contribuição dele é 20% sobre o seu salário de contribuição (total da remuneração auferida no mês, observando o limite mínimo e o teto) ou quando ele trabalha para uma empresa, em que a responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa jurídica.

Isso significa que essa pessoa jurídica vai descontar por retenção 11% do que ela paga para o contribuinte individual e vai pagar mais 20% de contribuição previdenciária patronal (Lei n. 10.666/03). Milita a favor do contribuinte individual a presunção de que houve o recolhimento na época própria.

Temos uma terceira opção que é a opção pelo plano simplificado, que pressupõe que esse contribuinte individual esteja no trabalho por conta própria, em que ele terá as duas alíquotas: a de 11% sobre o salário mínimo e ele não precisa fazer prova de nada ou os 5% quando ele for MEI.

k) o médico participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, exceto na hipótese de cobertura securitária específica estabelecida por organismo internacional ou

filiação a regime de seguridade social em seu país de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantenha acordo de seguridade social;

l) o médico em curso de formação no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019;

Bloco 5

4 – Trabalhador avulso:

Quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no **regulamento** (Decreto n. 3.048/99). A Constituição estende ao trabalhador avulso os mesmos direitos do empregado, então ele sempre aparece ao lado do empregado na lei, com exceção de algumas situações que são muito mais voltadas à questões administrativas, de regular quem faz o pagamento, mas, em termos de direitos, o trabalhador avulso está lado a lado com o empregado.

Aquele que, **sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra (OGMO, que intermedia a mão-de-obra em caso de trabalhos portuários) ou pelo sindicato (trabalho rural), nos termos da Lei 6.830, de 25.02.93, ou do sindicato da categoria**, assim considerados:

1. o trabalhador que exerça atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco;

Capatazia: a movimentação de mercadorias no porto envolvendo recebimento, conferência, transporte, carregamento e descarregamento de embarcações.

Estiva: movimentação das mercadorias, porém nos porões das embarcações.

2. o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério;

3. o trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de navios);

4. o amarrador de embarcação;
5. o ensacador de café, cacau, sal e similares;
6. o trabalhador na indústria de extração de sal;
7. o carregador de bagagem em porto;
8. o prático de barra em porto;
9. o guindasteiro;
10. o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos;

5 – Segurado especial – não é o único trabalhador rural.:

A pessoa física na condição de produtor, o parceiro, o meeiro, possuidor, assentado, comodatário e o arrendatário rurais, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges e filhos maiores de 16 (dezesseis) anos, que exerçam suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

A área agropecuária de produção, contínua ou não, deve ser de até quatro módulos fiscais. Se não preencher os requisitos do segurado especial, será contribuinte individual.

O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges (não precisa ser proprietário da terra onde exerce a atividade), que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei;

No caso do seringueiro e do extrativista vegetal, a extração, além de sustentável, de recursos naturais renováveis, deve ser o principal meio de vida. A regra vale, ainda, para o pescador artesanal ou assemelhado. É possível ter empregados a razão de 1 empregado a 120 dias do ano civil.

Na forma de como dispõe o § 5º, do artigo 9º do Decreto 3.048/99, “*entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes*”.

Posteriormente, a lei também inclui, além dos cônjuges, os filhos maiores de 16 anos desde que eles trabalhem nessa atividade essencial à sobrevivência da família. Se tiver um maquinário pequeno apenas para auxiliar a produção não descaracteriza dele a condição de segurado especial.

Lei 11.718/2008 – definiu segurado especial como a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o eventual auxílio de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

Ainda que pertencente ao grupo familiar, não é segurado especial o membro da família que possuir outra fonte de renda, exceto se decorrente de:

- benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício da previdência social;
- benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor;
- benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso III do § 18 deste artigo;
- exercício de atividade remunerada em período não superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 22;
- exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;
- exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no § 22 deste artigo;
- parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 18 deste artigo;

- atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da previdência social; e
- atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da previdência social.

- **Lei 12.873/2013** – O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou eventual à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado neste prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença.

Art. 18, § 5º, Regulamento, admite a inscrição *post mortem* do segurado especial.

Contribuinte individual e segurado facultativo não podem. Inscrição *post mortem* é feita pelo próprio dependente e somente em caso de segurado especial, se recolha em atraso as contribuições com a finalidade de obter pensão por morte. É possível que o segurado complementa, agrupe contribuições observados o mesmo ano civil de competência ou que ele use excedentes no mesmo ano civil de competência a qualquer momento. O dependente só pode fazer tal regularização até o dia 15 de janeiro do ano seguinte ao ano do óbito.

Súmula 41 da TNU: “A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto” (STJ – RESP 1.304.479-SP).

Tema 1115 do STJ – o tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria rural

A jurisprudência vem flexibilizando essas regras tão restritivas relacionadas ao segurado especial para dizer inclusive que se tem um integrante que trabalha na cidade isso não descaracteriza a condição do segurado especial, precisamos sempre analisar o caso concreto.

Não descaracteriza a condição de segurado especial:

- a) a outorga, por contrato escrito, de parceria meação ou comodato, de 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural.
- b) utilizar o imóvel para turismo por até 120 dias por ano.
- c) a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado.
- d) participação em programa assistencial do Governo.
- e) a utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na exploração da atividade.
- f) participação em cooperativa.
- g) incidência de IPI (Impostos sobre produtos Industrializados) na produção.

EC 103/19 – artigo 25, § 1º: Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, o prazo de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atingir a cobertura mínima de 50% (cinquenta por cento) dos trabalhadores de que trata o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad)

- Alteração da Lei 13.846/19 – comprovação do trabalho rural pela Autodeclaração (38-B e 106 da Lei 8.213/91)

Agropecuária **em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;** ou

- Se ultrapassamos a área de 4 módulos fiscais, viramos contribuintes individuais. Não se preocupe com a definição do que é módulo fiscal porque a definição dessa medida vai variar entre as cidades.

De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2 da Lei 9985/2000 e faça destas atividades o principal meio de vida, sem a limitação da propriedade;

Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparados, do segurado de que tratam as alíneas *a* e *b* deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

Precisamos, para caracterizar a condição de segurado especial dos componentes da família, precisamos comprovar que essas pessoas trabalham como grupo familiar respectivo, não é porque se tem no campo uma família com um filho de 18 anos e um de 20 anos, que todo mundo é segurado especial.

Para eles serem segurados especiais, precisamos comprovar que todos trabalham na terra. Se temos, por exemplo, um componente do grupo familiar que se destaca para exercer outra atividade, esse componente do grupo familiar não é segurado especial, mas o fato de ele exercer outra atividade e não ser caracterizado como segurado especial não descaracteriza o restante do núcleo familiar como segurados especiais.

- **Exemplo:** temos o pai, a mãe e um casal de filhos. O pai, a mãe e o filho trabalham no campo. A filha trabalha na cidade, sendo assistente em uma escola. Ela não é segurada especial porque exerce uma atividade destacada, ela não está no regime de economia familiar trabalhando naquela produção, porém o fato de ela trabalhar como assistente na escola não descaracteriza o núcleo familiar como segurados especiais. Pode um se destacar do grupo e exercer outra atividade que não a do campo.

REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR É AQUELE EM QUE O TRABALHO DOS MEMBROS DA FAMÍLIA É INDISPENSÁVEL À SUBSISTÊNCIA DA MESMA.

Precisamos tomar um cuidado considerável aqui para não chegarmos à conclusão equivocada de que isso é assistencialismo do governo e que estaríamos falando do coitadinho do campo que trabalha na enxada, que não pode ter nenhum maquinário. Não é isso.

Aquilo é essencial à sobrevivência da família, mas não significa que ele não possa se utilizar de ferramentas melhores na sua produção porque aqui estamos falando de um sujeito que é contribuinte do sistema. A assistência

social é prestada pelo Estado a quem dela necessita e ela pressupõe ausência de contribuição. Portanto, não é lugar do segurado especial.

A quantidade de empregados que se pode ter por ano é 1/120. Podemos ter dois empregados por 60 dias, 3 empregados por 40 dias, 40 empregados por 3 dias. Desde que observada a fração, equivalência de 1/120, não está descumprindo a lei e se descaracterizando como segurado especial, até porque depende muito da produção dele. Pode ser que ele precise de 40 empregados por 3 dias de colheita. Pode ser que ele precise de 1 por 120 dias, pelo período de preparo da terra e de plantação.

6 - Segurados facultativos

Facultativos são toda e qualquer pessoa maior de 16 anos de idade que **não exerça atividade remunerada que as enquadrem como obrigatórios** em nenhum regime de previdência, por força do inciso XXXIII do art. 7º da CF, com a redação dada pelo art. 1º da EC 20/98 (estabeleceu 16 anos para o trabalho do menor, a não ser a exceção dos 14 anos quando de tratar de menor aprendiz). A contribuição neste caso do segurado facultativo não tem natureza de tributo justamente por não ser obrigatória;

Exemplos: a dona de casa; o síndico de condomínio, quando não remunerado porque o síndico que for remunerado ainda que indiretamente é contribuinte individual;

- O bolsista e estagiário (o estagiário é segurado facultativo desde que seu contrato obedeça exatamente os termos da legislação, sob pena de ser segurado obrigatório por preencher requisitos de relação de emprego), inclusive o de advocacia, que prestem serviços à empresa, de acordo com a Lei;
- O estudante;
- O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior;
- Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social por ter sido demitido, por exemplo;

- O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei 8.069/90, quando não estiver vinculado a qualquer regime de previdência social;
- O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;
- O brasileiro residente ou domiciliado no exterior, ~~salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional~~ (Decreto n. 10.410/20);
- Segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que preste serviços dentro ou fora da prisão;
- Atleta beneficiário do Bolsa-Atleta não filiado a regime próprio de previdência social ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no art. 9
- Recolhimento de 20% sobre o SC (escolhido entre salário-mínimo e teto)
- plano simplificado (11% sobre o SM ou 5% sobre o SM se for sem renda própria e em atividade doméstica, familiar de baixa renda e inscrito no CADI único)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NÃO PODE SER FILIADO FACULTATIVO AQUELE QUE ESTÁ VINCULADO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SALVO SE AFASTADO DESTE SEM VENCIMENTOS, DESDE QUE NÃO POSSA PERMANECER VINCULADO FACULTATIVAMENTE AO MESMO REGIME, QUE É O RPPS.

Por exemplo, a Lei 8.112/90, artigo 183, § 3º, assegura ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição (Neste caso não se admite a filiação ao Regime Geral como facultativo).

Um promotor de justiça e recolhe as suas contribuições para o RPPS. Se for promotor, mas for também professor universitário, deve recolher no RGPS porque é segurado obrigatório, mas, se não existe essa outra função, posso ser promotor de justiça e pagar facultativo o INSS? Não. Qual a única possibilidade de ser obrigatório no RPPS e facultativo no RGPS? Quando está licenciado sem remuneração cujo sistema de previdência de origem não permite a vinculação facultativa no próprio regime.

Lei 8112/90, artigo 183, § 3º assegura ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade do Servido Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição (Neste caso não se admite a filiação ao Regime Geral como facultativo).

Aposentados de Regimes Próprios também não podem ser filiados facultativos do regime geral.

Pode ser RGPS obrigatório e RPPS obrigatório. Pode recolher para os dois regimes e se aposentar nos dois regimes